ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

(Төслийн хувилбар)

Баримт бичгийн нэр	Судалгааны ажлын ёс зүйн дүрэм
Хувилбар	1.0 (Төсөл)
Боловсруулсан	ШУТИС-ийн Судалгааны ёс зүйн хороо
Батлах байгууллага	ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөл
Батлах огноо	_____
Дараагийн хянах огноо	_____

Тайлбар: *Энэхүү дүрэм нь төслийн хувилбар бөгөөд ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлөөр батлагдсаны дараа хүчин төгөлдөр болно.*

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Дүрмийн зорилго

Энэхүү дүрмийн зорилго нь Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль (ШУТИС)-д хэрэгжүүлж буй судалгаа, туршилт, инновацын үйл ажиллагаанд судалгааны ёс зүйн хяналтыг хэрэгжүүлэх, судалгаанд оролцогчийн эрх, аюулгүй байдал, нэр төр, нууцлалыг хамгаалах, судалгааны хариуцлагатай, шударга, аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд оршино.

1.2 Хамрах хүрээ

Энэхүү дүрэм дараах судалгааны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөнө:

- Хүний оролцоотой судалгаа
- Өгөгдөлд суурилсан судалгаа
- Инженерчлэл, хиймэл оюун ухаан (AI), кибер аюулгүй байдлын судалгаа
- Роботик, лаборатори, үйлдвэрлэлийн туршилт

1.3 Эрх зүйн үндэс

Энэхүү журмыг дараах баримт бичигт нийцүүлэн боловсруулна:

- Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж
- Хельсинкийн тунхаглал (Declaration of Helsinki)
- Судалгааны ёс зүйн олон улсын нийтлэг зарчим
- Хувийн мэдээлэл хамгаалахтай холбоотой зохицуулалт
- ШУТИС-ийн дүрэм, журам

2. СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

2.1 Хүний эрх, нэр төрийг хүндэтгэх

Судалгаанд оролцогчийн нэр төр, эрх чөлөө, хувийн нууцыг дээдлэн хамгаална. Оролцогчийн зөвшөөрлийг мэдээлэлд суурилсан байдлаар чөлөөтэй, дарамтгүй нөхцөлд авна.

2.2 Сайн үйл ба хор үл учруулах зарчим

Судалгааны үр өгөөж нь эрсдлээс давуу байх шаардлагатай. Судлаач нь оролцогчид болон нийгэмд учруулж болзошгүй аливаа хохирлыг урьдчилан тооцоолж, бууруулах арга хэмжээ авна.

2.3 Судалгааны үнэнч, хариуцлагатай байдал

Судлаач нь:

- Өгөгдөл хуурамчаар үйлдэхгүй, үр дүнг гуйвуулахгүй
- Зохиогчийн эрх зөрчихгүй, плагиат үйлдэхгүй
- Ёс зүйн зөвшөөрөлгүйгээр судалгаа эхлүүлэхгүй
- Судалгааны үр дүнг ил тод, шударгаар тайлагнана

2.4 Шударга ёс ба тэгш байдал

Судалгаанд оролцогчдыг сонгохдоо тэдний нас, хүйс, угсаа, нийгмийн байдлаас үл хамааран шударга, тэгш хандлага баримтална.

---

3. СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХОРОО

3.1 Хорооны бүтэц

Их сургууль нь Судалгааны ёс зүйн хороотой байна. Хороо нь дарга, нарийн бичиг болон 7–9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

Хорооны бүрэлдэхүүнд заавал дараах төлөөлөл орно:

- Судалгааны туршлагатай багш, судлаач
- Хууль зүйн мэдлэгтэй гишүүн
- Ёс зүйн чиглэлийн мэдлэгтэй гишүүн
- ШУТИС-аас хараат бус гадны гишүүн (дор хаяж 1)

3.2 Хорооны томилгоо, бүрэн эрхийн хугацаа

Хорооны гишүүдийг ШУТИС-ийн захирлын тушаалаар 3 жилийн хугацаатай томилно. Нэг гишүүн дараалан 2-оос илүүгүй удаа томилогдож болно.

3.3 Хорооны хурал

Хороо тогтмол болон ээлжит бус хуралдана:

- Тогтмол хурал: сард нэгээс доошгүй удаа
- Ээлжит бус хурал: шаардлагатай үед

Хорооны гишүүдийн 50-иас доошгүй хувь (тал хувь) оролцсон тохиолдолд хурлыг хүчинтэйд тооцно. Шийдвэрийг оролцогч гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана.

3.4 Хорооны үндсэн чиг үүрэг

- Судалгааны ёс зүйн үнэлгээ хийх

- Судалгааны эрсдэлийг үнэлэх
- Судалгааны зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, цуцлах
- Судалгааны явцад хяналт тавих
- Ёс зүйн зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авч, шийдвэрлэх

4. ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТАД ХАМААРАХ СУДАЛГАА

4.1 Хүний оролцоотой судалгаа

Асуулга, ярилцлага, туршилт, ажиглалт, биометрийн мэдээлэл ашигласан бүх судалгаа ёс зүйн хяналтад хамаарна.

4.2 Өгөгдөлд суурилсан судалгаа

Хувийн мэдээлэл боловсруулах, том өгөгдлийн шинжилгээ, дүрс-дуу-видео өгөгдөл боловсруулах судалгаанд ёс зүйн үнэлгээ хийнэ.

4.3 Технологи ба инженерчлэлийн судалгаа

Роботик, дрон, автомат удирдлагат систем, лабораторийн эрсдэлтэй туршилт, кибер аюулгүй байдлын судалгаанд нэмэлт эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ.

4.4 Эрсдэлийн ангиллын шалгуур

Судалгааг эрсдэлийн түвшингээр дараах байдлаар ангилна:

Түвшин	Шалгуур	Үнэлгээний хэлбэр
Бага эрсдэл	Нийтийн мэдээлэл ашигласан, хувийн мэдээлэл орохгүй судалгаа	Чөлөөлөгдөх үнэлгээ
Дунд эрсдэл	Нэргүйжүүлэгдсэн хувийн мэдээлэл, цөөн оролцогчтой судалгаа	Хялбаршуулсан үнэлгээ
Өндөр эрсдэл	Эмзэг бүлэг, хувийн мэдээлэл, өндөр технологийн эрсдэлтэй судалгаа	Бүрэн хэлэлцүүлгийн үнэлгээ

5. СУДЛААЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1 Судлаачийн үүрэг

Судлаач нь дараах үүрэг хүлээнэ:

- Үнэн зөв мэдээлэл өгөх
- Мэдээлэлд суурилсан зөвшөөрөл авах
- Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах
- Оролцогчийн нууцлалыг хамгаалах
- Ёс зүйн зөвшөөрөлгүйгээр судалгаа эхлүүлэхгүй байх
- Явцын болон эцсийн тайланг тогтоосон хугацаанд ирүүлэх

5.2 Судлаачийн эрх

Судлаач нь дараах эрхтэй:

- Ёс зүйн үнэлгээний явц, шийдвэрийн талаар мэдээлэл авах
- Тайлбар, зөвлөмж авах
- Хорооны шийдвэрийг 14 хоногийн дотор дахин хянуулах хүсэлт гаргах
- Ёс зүйн зөрчилтэй тохиолдлыг нэрээ нуун мэдэгдэх

---

6. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БА ӨГӨГДӨЛ ХАМГААЛАЛТ

6.1 Өгөгдөл хамгаалалт

Судалгааны өгөгдлийг хамгаалалтын зохих арга хэмжээ ашиглан хадгална:

- Хувийн мэдээллийг шифрлэх эсвэл нэргүйжүүлэх
- Өгөгдөлд зөвхөн эрх бүхий этгээд нэвтрэх
- Өгөгдлийг зөвхөн судалгааны зорилгоор ашиглах

6.2 Өгөгдөл хадгалах хугацаа

Судалгааны өгөгдлийг судалгаа дуусснаас хойш дор хаяж 5 жил хадгална. Хадгалах хугацаа дууссаны дараа өгөгдлийг аюулгүй аргаар устгана.

---

7. ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН БА ШИНЭ ТЕХНОЛОГИЙН ЁС ЗҮЙ

7.1 Хиймэл оюун ухаантай холбоотой судалгаа

AI систем боловсруулах, сургах, турших судалгаанд дараах эрсдэлийг үнэлнэ:

- Ялгаварлан гадуурхалт ба алгоритмын гажуудал
- Хувийн мэдээллийн эрсдэл
- Хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөлөл
- Тайлбарлах боломж (explainability) ба ил тод байдал

7.2 Кибер аюулгүй байдлын судалгаа

Кибер аюулгүй байдлын судалгаанд дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

- Зөвшөөрөлгүй системд нэвтрэх
- Өгөгдөл гэмтээх, устгах
- Үйлчилгээ тасалдуулах

Кибер аюулгүй байдлын судалгааг хийхийн өмнө хороонд тусгай хүсэлт гаргаж, нэмэлт эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэнэ.

---

8. АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ

8.1 Мэдэгдэх үүрэг

Хорооны гишүүн болон судлаач нь ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд урьдчилан бичгээр мэдэгдэнэ.

Ашиг сонирхлын зөрчил гэж дараахийг ойлгоно:

- Санхүүгийн ашиг сонирхол
- Гэр бүл, ойр дотны хүний оролцоо
- Мэргэжлийн өрсөлдөөн
- Захиргааны дарамт

8.2 Зөрчилтэй үед хийх арга хэмжээ

Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гишүүн тухайн судалгааны хэлэлцүүлэг болон шийдвэрт оролцохгүй бөгөөд хурлаас гарна. Энэхүү баримтыг хурлын тэмдэглэлд тусгана.

---

9. ДАВЖ ЗААЛДАХ БА ДАХИН ХЯНАЛТ

9.1 Давж заалдах эрх

Судлаач хорооны шийдвэртэй санал нийлэхгүй тохиолдолд шийдвэр гарснаас хойш 14 хоногийн дотор бичгээр дахин хянуулах хүсэлт гаргаж болно.

9.2 Дахин хянах журам

Дахин хянах хүсэлтийг хороо дараах дарааллаар шийдвэрлэнэ:

- Хүсэлт хүлээн авсан өдрөөс 7 хоногийн дотор хүсэлтийг бүртгэж, судлаачид хүлээн авсан тухай мэдэгдэнэ
- 14 хоногийн дотор дахин хэлэлцүүлэг явуулна
- 21 хоногийн дотор эцсийн шийдвэрийг бичгээр мэдэгдэнэ

9.3 Эцсийн шийдвэр

Хорооны дахин хянасны дараах шийдвэр эцсийн байна. Судлаач хүсвэл ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлд гомдол гаргах эрхтэй.

---

10. ХЯНАЛТ БА ХАРИУЦЛАГА

10.1 Хяналт

Хороо нь батлагдсан судалгаанд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт хийж болно. Судалгааны ахлагч нь явцын тайланг хороонд тогтоосон хугацаанд ирүүлнэ. Хүний эрх, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлсөн аливаа тохиолдлыг 48 цагийн дотор хороонд мэдэгдэнэ.

10.2 Ёс зүйн зөрчил

Дараах үйлдлийг ёс зүйн зөрчилд тооцно:

- Зөвшөөрөлгүй судалгаа эхлүүлэх
- Өгөгдөл хуурамчаар үйлдэх
- Оролцогчийн эрх зөрчих
- Нууцлал алдагдуулах
- Явцын тайлан ирүүлэхгүй байх

10.3 Хариуцлага

Ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдолд дараах арга хэмжээний аль нэгийг авч болно:

- Сануулах

- Судалгааг түдгэлзүүлэх
- Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох
- Холбогдох журмын дагуу хариуцлага тооцох

11. БАРИМТ БИЧГИЙН ХАДГАЛАЛТ

Судалгааны ёс зүйн баримт бичгийг судалгаа дуусснаас хойш 5-аас доошгүй жил хадгална. Баримт бичгийг цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр архивлана.

Хадгалах баримт бичгийн жагсаалт:

- Судалгааны хүсэлт, хавсралт материал
- Хорооны шийдвэр, хурлын тэмдэглэл
- Мэдэгдэл, захидал харилцаа
- Явцын болон эцсийн тайлан
- Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл

ХАВСРАЛТ А: АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭГДЛИЙН МАЯГТ

Мэдэгдэгчийн нэр:	
Судалгааны нэр/дугаар:	
Зөрчлийн тайлбар:	
Огноо:	
Гарын үсэг:	

ХАВСРАЛТ Б: ХУГАЦААНЫ ХҮСНЭГТ

Судалгааны ёс зүйн үнэлгээний ойролцоо хугацаа:

Үе шат	Хугацаа	Хариуцагч
Материал хүлээн авах	Тасралтгүй	Хорооны нарийн бичиг
Урьдчилсан шалгалт	3 ажлын өдөр	Хорооны нарийн бичиг
Хялбаршуулсан үнэлгээ	14 хоног	Хорооны гишүүн
Бүрэн хэлэлцүүлэг	30 хоног	Хорооны бүрэлдэхүүн
Давж заалдах хүсэлт	14 хоног (гаргах)	Судлаач
Давж заалдах шийдвэр	21 хоног	Хороо

Тайлбар: Хугацаанд материал дутуу ирсэн, нэмэлт мэдээлэл шаардсан тохиолдолд дахин тооцоолно.